

1. 업무개요

공단은 임직원의 채용, 보안업무, 용역계약의 관리 및 각 부서의 고유업무 수행 과정에서 필요한 직무상 비밀준수 의무에 관해 내·외부 관련자에게 서약서를 징구하고 있다. 아래 [표 1]은 공단의 내규(규정, 세칙, 예규) 및 지침(이하 “규정등”이라 한다)의 비밀준수 의무에 관한 내용이 담긴 서약서, 확약서, 각서 등(이하 “서약서등”이라 한다) 및 서약서등에 공익·부패신고 시 비밀준수 의무 면제에 관한 여부를 조사한 현황이다.

[표 1] 서약서등의 공익·부패신고 비밀준수 의무 면제 관련 표기 여부

(단위: 개)

종류	검토 대상 내규	면제 관련 서약서등 표기 여부			종류	검토 대상 지침	면제 관련 서약서등 표기 여부		
		합계	표기	미표기			합계	표기	미표기
내규 (규정, 세칙, 예규)	*	*	—	*	지침	*	*	*	*

2. 관련규정 및 판단기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “부패방지권익위법”이라 한다) 제55조(부패행위의 신고)에 따르면 누구든지 부패행위를 알게 된 때에는 이를 위원회에 신고할 수 있고, 제56조(공직자의 부패행위 신고의무)에 따르면 공직자¹⁾는 그 직무를 행함에 있어 다른 공직자가 부패행위를 한 사실을 알게

1) 「부패방지권익위법」 제2조(정의) 3. “공직자”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 다목의 경우에는 제5장을 적용하는 경우에 한정하여 공직자로 본다. (중략) 나. 공직유관단체의 장 및 그 직원
※ 공직유관단체: 공직자윤리법 시행령 제3조의2(공직유관단체의 범위 등) ① 법 제3조의2제1항에 따라 공직유관단체로 지정할 수 있는 기관·단체의 범위는 다음 각 호와 같다. (중략) 6. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 제3호부터 제5호까지의 규정에 해당하지 아니하는 공공기관
※ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조(공공기관) ① 기획재정부장관은 국가·지방자치단체가 아닌 법인·단

되었거나 부패행위를 강요 또는 제의받은 경우에는 지체 없이 이를 수사기관·감사원 또는 국민권익위원회(이하 “위원회”라 한다)에 신고하여야 한다.²⁾

「공익신고자 보호법」 제6조(공익신고)에 따르면 누구든지 공익침해행위³⁾가 발생하였거나 발생할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 공익침해행위를 하는 사람이나 기관·단체·기업 등의 대표자 또는 사용자, 공익침해행위에 대한 지도·감독·규제 또는 조사 등의 권한을 가진 행정기관이나 감독기관(이하 “조사기관”이라 한다), 수사기관, 위원회, 그 밖에 공익신고를 하는 것이 공익침해행위의 발생이나 그로 인한 피해의 확대방지에 필요하다고 인정되어 대통령령으로 정하는 자에게 공익신고를 할 수 있고, 제7조(공직자의 공익신고 의무)에 따르면 공직자⁴⁾는 그 직무를 하면서 공익침해행위를 알게 된 때에는 이를 조사기관, 수사기관 또는 위원회에 신고하여야 한다.

한편, 「부패방지권익위법」 제66조(책임의 감면 등) 및 「공익신고자 보호법」 제14조(책임의 감면 등)에 따르면 신고등의 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 다른 법령, 단체협약, 취업규칙⁵⁾ 등에 따른 직무상 비밀준수 의무를 위반하지 아니한 것으로 본다.

체 또는 기관(이하 “기관”이라 한다)으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 공공기관으로 지정할 수 있다. 1. 다른 법률에 따라 직접 설립되고 정부가 출연한 기관

2) 「부패방지권익위법」 제57조(신고자의 성실의무) 제55조 및 제56조에 따른 부패행위 신고를 한 자가 신고의 내용이 허위라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 신고한 경우에는 이 법의 보호를 받지 못한다.

3) “공익침해행위”란 국민의 건강과 안전, 환경, 소비자의 이익, 공정한 경쟁 및 이에 준하는 공공의 이익을 침해하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 「공익신고자 보호법」 별표에 규정된 법률의 벌칙에 해당하는 행위

나. 별표에 규정된 법률에 따라 인허가의 취소처분, 정지처분 등 대통령령으로 정하는 행정처분의 대상이 되는 행위

4) 「부패방지권익위법」 제2조제3호

5) (공단) 「취업규정」 제5조(비밀누설금지) 직원 또는 직원이었던 자는 직무상 알게 된 사항을 누설하거나 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1]과 같이 공단 규정등에 직무상 알게된 비밀준수 서약 내용을 담고 있는 *개 규정등 **개 양식을 확인한 결과, 「제안서 평가위원회 구성·운영 세부기준」 등의 *개 양식⁶⁾에서 “공익·부패신고 시에는 직무상 비밀준수 의무를 위반하지 않는 것으로 본다”는 취지의 내용을 표시하여 서약자에게 정보를 제공하고 있었으나 나머지 **개 양식에서는 이러한 정보를 제공하고 있지 않았다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

① △△△△이사(▲▲▲▲처장)는 향후 내규(안)의 검토 시 서약서등에 공익·부패신고 시 비밀준수 의무 면제에 관한 정보 제공 여부를 확인하고, 내규 서약서등에 공익·부패신고 시 비밀준수 의무 면제에 관한 내용이 부재한 운용부서에 정비를 요구하시기 바랍니다. 【권고】

② △△△△이사(●●●●●처장), ●●●●이사(●●●●●처장), ♠♠♠♠♠실장, ○○○○○원장, ▼▼▼▼▼단장(○○○○○처장, ●●●●●●●처장 및 =====처장)은 지침 서약서등에 공익·부패신고 시 비밀준수 의무 면제에 관한 내용을 포함하도록 정비하시기 바랍니다. 【권고】

6) ① 「제안서 평가위원회 구성·운영 세부기준」 [별표 3] 평가위원 자격 자기확인 및 평가지침 준수 각서, ② 「협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」 [별표 3] 평가위원 자격 자기확인 및 평가지침 준수 각서, ③ 「정보보안 업무지침」 [서식 제17호] (암호자재 관련 업무 수행) 서약서